

1500144-60.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2015084/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 22496206 - CPJ SANTO ANDRE, 118/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 2015084 - CPJ SANTO ANDRE, 118/2022 - CPJ SANTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500144-60.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500144-60.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2015084/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 22496206 - CPJ SANTO ANDRE, 118/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 2015084 - CPJ SANTO ANDRE, 118/2022 - CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ESAU DA SILVA LIMA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de ESAU DA SILVA LIMA, devidamente qualificado nos autos, ao qual se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, § 2º, incisos II e V, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput (parte final - desígnios autônomos), ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 17 de janeiro de 2022, por volta das 15hs, na Rua Gaspar de Lemos, altura do nº. 309, Vila João Ramalho, nesta cidade e Comarca de Santo

André, o réu, menor de 21 anos, agindo em concurso com ao menos três homens não identificados, todos com unidade de desígnio e identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com gestos indicativos de porte de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas Cosme Nunes Moraes e Jadenilson de Castro Damasceno, a caminhonete Iveco/ Daily 35S14HDCS, branca, placas FGC-3230, avaliada em R\$130.000,00, de propriedade da empresa-vítima "FHA Transportes e Serviços EIRELI EPP.", e 05 geladeiras comerciais, avaliadas o total de R\$21.500,00, que estavam sob a guarda da empresa-vítima "FHA Transportes e Serviços EIRELI EPP.", representada por Aldemiro Alves Siqueira, e 01 telefone celular, avaliado em R\$1.100,00 (fls. 06), pertencente à vítima Cosme Nunes Moraes, consoante auto de reconhecimento positivo de pessoa de fls. 17 e auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 18/19.

Denúncia às fls. 01/04, recebida pela decisão de fls. 74/76 na data de 26 de janeiro de 2022.

Defesa preliminar apresentada à fl. 126 e analisada pela decisão de fl. 128, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal.

Na data de hoje (23 de fevereiro de 2022), realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, três vítimas, duas testemunhas arroladas em comum (policiais militares), sendo, ao final, interrogado o réu, que veio a confessar a prática delitiva.

Em alegações finais, apresentadas na própria audiência, pleiteou o Ministério Público a total procedência da ação com a correspondente condenação do réu, nos termos da exordial acusatória.

Já a Defesa, de sua vez, em virtude da confissão do réu, deixou de formular pleito absolutório, mas pugnou pela consideração de circunstâncias atenuantes, formulando pleitos subsidiários, dentre os quais o reconhecimento da tentativa e fixação de regime diverso do fechado.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

De se asseverar que, uma vez que as partes se manifestaram em alegações finais tão logo encerradas as oitivas, por meio da plataforma TEAMS, foi a elas antecipado o resultado do julgamento para que pudessem externar, desde então, eventual interesse recursal, poupando-se, deste modo, a prática de atos processuais. Sem prejuízo, conforme também ponderado com elas, a sentença por escrito seria deduzida, em ato contínuo, para constar nos autos de maneira pormenorizada as razões de decidir e, assim, possam elas exercer plenamente o exercício de direito de recurso e impugnação específica dos pontos dos quais porventura discordassem.

Não há quaisquer preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal procede em parte. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se atestada de forma isenta de dúvidas pelo boletim de ocorrência de fls. 13/16, auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 18/19 e pela prova oral colhida.

A autoria delitiva, da mesma forma, restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório dos autos.

Exposição da prova.

As vítimas, Cosme Nunes Moraes e Jadenilson de Castro Damasceno, quando de suas

declarações prestadas na fase policial, informaram que, na data dos fatos, eles haviam acabado de descarregar parte da carga que levavam no caminhão, na Rua Gaspar de Lemos, quando foram abordados por 4 indivíduos que colocaram a mão na cintura como se estivessem armados e anunciaram assalto. Dois dos criminosos entraram com as vítimas na cabine do caminhão e determinaram que dirigissem por cerca de 400 metros. Em seguida, ordenaram que descessem do caminhão e, com eles, seguissem em uma viela. As vítimas ficaram nesta viela por cerca de 1 hora e 40 minutos. Passado este período, os roubadores disseram que estavam liberados, porém, ainda subtraíram o telefone celular de Cosme. Em seguida, as vítimas foram até um estabelecimento comercial, onde telefonaram para a polícia. Sendo que um dos criminosos fora localizado pela polícia e já na Delegacia, reconhecido sem dúvidas pelas vítimas. Em juízo, a vítima Cosme Nunes declarou que, na data dos fatos, realizava uma entrega de uma geladeira quando, em dado momento, quatro rapazes se aproximaram e anunciaram o "assalto". Dois daqueles rapazes entraram com ele, ofendido, em um veículo, sendo levado até próximo a uma comunidade. Relatou que os rapazes faziam gestos como se estivessem armados. Soube da prisão de um rapaz, que estaria na posse de uma das geladeiras. Informou haver reconhecido o rapaz preso como um dos autores do delito (rapaz moreno escuro, jovem, 1.70/1,75, magro). Aos questionamentos da Defesa, esclareceu que teria conversado com o rapaz que acabou sendo preso. Em audiência, não reconheceu o réu, que fora posto em meio a outros dois detentos - apontou o detento de nº 02 (que não se trata do réu).

Já a vítima Jadenildon declarou que estava na companhia do ofendido Cosme, quando foram abordados por 4 indivíduos, dois dos quais ingressaram no veículo da empresa, tendo os ofendidos sido levados a um beco. Informou que ficaram cerca de duas horas em poder dos roubadores. Descreveu o roubo preso como sendo moreno, magro e de baixa estatura (cerca de 1,60m). Informou que a pessoa presa estaria vestindo camiseta de um grande time de futebol. Aos questionamentos da Defesa, informou que o reconhecimento na Delegacia de Polícia foi feito com o acusado sozinho (sem outras pessoas ao seu lado). Em juízo, reconheceu o detento de nº 01 (o réu) em meio a outros dois detentos.

A terceira vítima, Sr. Aldemiro, gerente da loja, informou não ter presenciado o roubo, tão apenas ido ao Distrito Policial na qualidade de gerente da empresa. Soube da forma e motivo da prisão do réu (a pessoa presa estaria descarregando uma geladeira).

Os policiais militares, Sr. Antonio Marcos da Silva Soares e Fernando Valente Borges da Silva, declararam em solo policial que, na data e hora dos fatos, estavam em patrulhamento, quando foi irradiado via rádio o roubo de carga nas imediações. Assim, durante as diligências com vistas ao caminhão objeto do crime, avistaram um indivíduo com uma geladeira no interior da Viela que fica na Rua Dom Manuel, altura do nº 7. Onde realizaram a abordagem ao suspeito, que foi identificado como ESAU DA SILVA LIMA. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em suas vestes. Ao ser indagado sobre a origem da geladeira, Esaú confessou voluntariamente que, juntamente com outros 2 comparsas, haviam roubado um caminhão carregado com geladeiras, contudo, não indicou quem seriam os coautores. Informou aos policiais que 2 dos roubadores adentraram ao veículo e deixaram as vítimas em outra Viela. Ato contínuo, levaram o caminhão àquele local para descarga, mas que com a movimentação de viaturas policiais, decidiram abandonar o local, restando somente ele, que foi abordado. Outras viaturas localizaram o caminhão na rua Vasco Fernandes Coutinho, com restante da carga. As vítimas também foram localizadas e confirmaram a versão prestada pelo suspeito, dizendo que na verdade eram 4 autores e não 3. Diante das circunstâncias foi dada voz de prisão ao Esaú.

Em juízo, o PM Fernando relatou ter sido comunicado de um roubo ocorrido há pouco, tratando-se de roubo de um caminhão e sua respectiva carga. O réu teria sido visto em uma viela, na posse de parte da carga - mais especificamente carregando uma geladeira. O caminhão foi encontrado próximo ao local da prisão do réu, com o restante da carga. O réu teria confessado o delito a eles, policiais, bem como que o roubo teria sido efetuado na companhia de outros dois comparsas. Aos questionamentos da Defesa, esclareceu que o réu estava munido de um carrinho para transporte da geladeira. Já o PM Antônio informou que a prisão do réu ocorreu após

ser irradiado um roubo de um caminhão de carga. O réu teria sido visto na posse de uma geladeira, tentando se evadir ao avistar os policiais. Aduziu que o réu não trajava camisa de time de futebol.

O réu, quando de seu interrogatório, confessou a prática delitiva, aduzindo ter sido chamados por outros dois rapazes, cujos prenomes declinou, para a participação no roubo.

Análise e valoração da prova.

Pois bem.

Diante da prova produzida, é certa a autoria delitiva.

Em que pesem os equívocos por parte das vítimas (uma delas sequer conseguiu reconhecer o réu, conquanto o delito tenha ocorrido há pouco mais de um mês) e as contradições quanto à forma como estaria o réu vestido, a prisão em estado de flagrância e a própria confissão do réu eliminam os pontos controvertidos que poderiam conduzir à situação diversa da presente.

Além da autoria delitiva, comprovadas também restaram as causas de aumento de pena por meio dos relatos hoje colhidos.

Apenas não procede a denúncia no tocante à consumação do delito, vez que os objetos visados pelos agentes foram recuperados - o que, aliás, permitiu a prisão do acusado.

Desta maneira, não se há de falar em insuficiência probatória para os fins visados pelo Ministério Público, com a exceção indicada no parágrafo anterior.

Passo, pois, à dosimetria das penas, concomitantemente à análise das circunstâncias que nelas influirão.

Dosimetria das penas.

Ao delito capitulado pelo artigo 157, § 2º, incisos II e V do Código Penal é prevista pena-base de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Em primeira fase de estabelecimento de sanção, devem ser consideradas desfavoráveis as condições judiciais, tais quais balizas do art. 59 do Código Penal. Conforme depura-se da leitura atenta do art. 59 do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais e fixação da pena-base não se circunscreve à análise dos antecedentes dos réus. Antes, referido texto de lei preconiza a atenção à (1) culpabilidade, (2) antecedentes, (3) conduta social, (4) personalidade do agente, (5) motivos do crime, (6) circunstâncias do crime, (7) consequências do crime e (8) comportamento da vítima. No presente caso, de serem destacadas as diversas e recentes anotações na folha de antecedentes do réu antecedentes (fls. 62/64), o que também indica problemas de personalidade, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Em segunda fase, de se levar em consideração a maioria relativa do réu, bem como sua confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena para o mínimo legal - 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, em terceira e última etapa de fixação de pena, por conta das causas de aumento de pena, majora-a em ½ (metade), passando ela ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Também nesta fase, consoante exposto na fundamentação, reduzo a sanção pela metade (considerando-se o iter criminis percorrido), em virtude do reconhecimento da tentativa, razão pela qual a sanção definitiva passa para 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Não se mostra possível, no presente caso, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do citado diploma legal, haja vista a natureza do delito pelo qual o réu está sendo condenado.

Dispositivo.

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para condenar o denunciado ESAU DA SILVA LIMA (RG 462964640) às penas totais de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa, por estar incurso nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo artigo 157, § 2º.c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em que pese a primariedade do réu e o quantum da pena, considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, mormente sua personalidade (conquanto com apenas 19 anos de idade o réu já respondeu a quatro procedimentos na Vara da Infância e Juventude e a dois processos penais), fixo o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena corporal, consoante diretrizes gerais do art. 33 do Código Penal. Regime mais gravoso (regime fechado) mostra-se desproporcional ao quantum da pena e regime mais benéfico mostra-se não condizente com a situação do réu.

Não se permite ao réu, ademais, aguardar o trânsito em julgado deste decisum para início do cumprimento de pena, eis que presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal). Não por outra razão aguardou a audiência encarcerado. Expeçam-se, pois, os competentes ofícios para que seja mantido no cárcere.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se ofício à Justiça Eleitoral (art. 15, III da Constituição Federal).

Expeça-se guia de recolhimento provisória e, posteriormente, a guia definitiva.

Publicada e registrada eletronicamente. I.C.
Santo André, 23 de fevereiro de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz de Direito

Santo André, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA